

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/6310/25

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון – תמרוץ הקמת מיתקני מיון פסולת להגדלת המחזור), התשפ"ו –
2025

1. תיקון סעיף 11א בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11א –
- (1) בהגדרה "מפעיל", בסופה יבוא "או של מיתקן מיון פסולת";
- (2) אחרי ההגדרה "מפעיל" יבוא :
- "מיתקן מיון פסולת" – מיתקן נייח, קבוע וסגור המשמש למיון ולהפרדת פסולת עירונית לרכיבים שונים לצורכי מחזור, סילוק, הפקת אנרגיה או שימוש חוזר, אשר יש בו מערכי הפרדה של פסולת ממוכנים ל-3 זרמים לפחות, וכן מערכת לטיפול באוויר;"
2. אחרי סעיף 11ב לחוק העיקרי יבוא :
- "היטל הטמנה 11ב. על אף האמור בסעיף 11ב(א), שאריות מיון פסולת מופחת שמקורן במיתקן מיון פסולת מאושר, יזכו להפחתה של 80% מהיטל ההטמנה ועד לתקרה של 45% מסך כמות הפסולת שנקלטה ומוינה במיתקן כאמור."
3. בסעיף 11ה(א) לחוק העיקרי, אחרי "מפעיל אתר לסילוק פסולת" יבוא "או מיתקן למיון פסולת".
4. בסעיף 11ז לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "אתר לסילוק פסולת" יבוא "אתר לסילוק פסולת או מיתקן מיון פסולת".

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

תיקון סעיף 11ח 5. בסעיף 11ח לחוק העיקרי, אחרי "אתר לסילוק פסולת" יבוא "או מיתקן מיון פסולת", ובכל מקום, במקום "האתר" יבוא "האתר או המיתקן".

תיקון התוספת 6. בתוספת לחוק העיקרי –

(1) בהגדרה "פסולת מעורבת", במקום "ולמעט גניזה" יבוא "ולמעט גניזה ושאריות דשונת";

(2) אחרי ההגדרה "פסולת יבשה" יבוא:

"שאריות דשונת" – שאריות חומר אורגני מיוצב המתקבל בגמר טיפול ביולוגי בפסולת אורגנית, שנשלחה לאתר טיפול מאושר ועברה תהליך ייצוב";

(3) בהגדרה "שאריות מיון פסולת", במקום "חמישה" יבוא "עשרה".

דברי הסבר

פרק ה' לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984 (להלן – החוק), קובע הוראות בדבר הקמת קרן לשמירת הניקיון במסגרת המשרד להגנת הסביבה (להלן – הקרן). מטרת הקרן, כאמור בסעיף 10(ב) לחוק היא לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה.

במצב הנוכחי, חרף תקציבי עתק המצויים בקרן, במדינת ישראל מוטמנת באופן ישיר וללא טיפול כ-80% מהפסולת העירונית, כאשר היתרה אינה מופנית בהכרח למיחזור. כיום, ישנו משבר חמור בטיפול בפסולת עם הגעת המטמנות למיצוי מקסימלי ובהיעדר חלופות אחרות. שיטת התמיכות הנהוגה כיום היא מענקי השקעה ותפעול הניתנים בדיעבד ולתקופה קצרה ומוגבלת, תוך יצירת חוסר ודאות ליזמים באשר להיקף התמיכה המאושרת. שיטה זו, מדירה יזמים מהקמת מיתקני מיון בשל אי-ודאות תזרימית ומימונית, ועל כן לא מוקמים מיתקני מיון פסולת חדשים שיכולים להביא להפחתה משמעותית בהיקפי הטמנת הפסולת, הגברת המחזור וקידום כלכלה מעגלית. מצב זה אינו רצוי ולכן נדרש עדכון בשיטת התמיכות של הקרן בהקמת מיתקני מיון פסולת כך שיהפכו לכדאיים להקמה ולתפעול, ובכך יופחת משמעותית היקף הפסולת המעורבת המועברת למטמנות ללא מיון וטיפול. יובהר כי הנושא יהיה תחת פיקוח, שכן חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996, הסמיך את השר להגנת הסביבה לקבוע חובת דיווח, פיקוח מחירים ורווחיות, ובכלל זאת, חלה חובת דיווח על מיתקני המיון.

לכן, מוצע לתקן את החוק ולקבוע תמרוץ להקמת מיתקני מיון פסולת בדרך של קביעת היטל הטמנה מופחת על שאריות פסולת שמקורן במיתקן מיון פסולת. כן, מוצע להחריג שאריות דשונת מההגדרה של "שאריות מיון פסולת" כך שלא יגבה היטל הטמנה בגינם, באופן שיחליף את שיטת התמיכות הנוכחית. בנוסף, מוצע לקבוע כי הדיווח שמפעיל אתר לסילוק פסולת נדרש להעביר מכוח החוק, יחייב גם מפעיל אתר מיון פסולות. בהתאמה, הסנקציות שיחולו על מפעיל אתר לסילוק פסולת שיש יסוד סביר להניח שהנתונים שהעביר אינם נכונים, יחולו גם לעניין מפעיל מיתקן מיון פסולת.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יאסר חוג'יראת (פ/6233/25).

הצעת החוק זהה לפ/6233/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)

